

Sesión ordinaria número 0114-2026 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 14 de junio del 2026. Con la asistencia de los señores (as):

Presidenta Municipal. Ligia Trejos Sánchez

CONCEJALES PROPIETARIOS

Victorino Hernández Fonseca

Vanessa Segura Solano

Gerardo Luna Moya

Guillermo Navarro Díaz

CONCEJALES SUPLENTE

Marlon Osvaldo Araya Vega

Alejandra Anderson Zamora

Ausentes con justificación. Se hace constar que la Regidora Propietaria, Magaly Fernández Argüello, presentó la debida justificación de su ausencia a la presente sesión por motivos de salud. La sustituye el concejal suplente Guillermo Navarro Díaz.

Ausentes sin justificación: Se hace constar la ausencia del Síndico Suplente, Giovanni Núñez Camacho, a la presente sesión, de la cual no se recibió justificación alguna.

FUNCIONARIOS

Intendente Héctor Agüero Luna

Vice Intendenta Silvia Vega Irola

Secretaria. Rocío Portuguese Araya

Visitantes:

Oyentes: No hubo.

Artículo I. Apertura de la sesión

Artículo II. Comprobación de quorum

Artículo III. Aprobación del Orden del Día

Artículo IV. Audiencias

- Presentación de ASCAJU

Artículo V. Lectura y ratificación del acta anterior

- Acta de sesión ordinaria 0113-2026

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Artículo VI. Lectura de correspondencia.

- Nota suscrita por vecinos por denuncia formal de contaminación sónica y solicitud de intervención inmediata
- Oficio INT-279-2026, suscrito por el señor Intendente Héctor Agüero Luna
- Solicitud de audiencia del señor Francisco Solano Carvajal

Artículo VII. Dictámenes

Artículo VIII. Mociones de los señores regidores.

- Moción del concejal Gerardo Luna Moya

Artículo IX. Mociones o informe del señor Intendente.

Artículo X. Asuntos varios

Artículo XI. Cierre de sesión.

Artículo I.

Apertura de la sesión

Concejal Ligia Trejos Sánchez-Presidenta Municipal Buenas noches. Al ser las 6:40 p. m., damos inicio a la sesión municipal N.º 0114-2026 del día de hoy, martes 14 de julio del 2026. Nos ponemos en manos del Creador y pedirle su dirección, como de costumbre, en este día.

Sra Silvia Vega Irola- Vice Intendenta Municipal *Buenas noches, señores del Concejo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias el día de hoy por la familia y por el trabajo. Bendice a todos los que estamos reunidos hoy aquí. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones para el Distrito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén*

Sra. Rocío Portuguese Araya- Secretaría Municipal Señora Presidenta como de costumbre les informo que esta sesión no está siendo grabada, no está siendo transmitida lo que provoca que no se cuente con el respaldo documental, ya que no tengo las herramientas que permitan

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

hacerlo, por tanto, los prevengo ya que como todos saben de acuerdo a la “Ley para mejorar el proceso de control y transparencia, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública”. Ley N° 10053, se reforman los artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública, que indican. Artículo 50: Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Grabar las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las cuales constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas.
- b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al presidente
- c) Las demás que le asignen la ley y c) los reglamentos. (...)

Artículo 56: Las sesiones de los órganos colegiados deberán ser grabadas en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la sesión y constituirá **FALTA GRAVE NO HACERLO**

Artículo II.

Comprobación de quórum

Concejal Ligia Trejos Sánchez-Presidenta Municipal Se procede a la comprobación del quórum, el cual se encuentra completo.

Artículo III.

Aprobación del Orden del Día

Concejal Ligia Trejos Sánchez-Presidenta Municipal Someto a votación el orden del día de esta sesión municipal.

ACUERDO

Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el orden del día de la presente sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Código Municipal vigente.

Artículo IV.

Audiencias

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Concejal Ligia Trejos Sánchez-Presidenta Municipal Se da inicio con la apertura de las audiencias. En el día de hoy se cuenta con las visitas.

- **1. Audiencia solicitada por la Asociación ASCAJU.** Se deja constancia de que para la presente sesión se encontraba programada la audiencia solicitada por la Asociación ASCAJU. No obstante, al momento correspondiente, no se hicieron presentes representantes de dicha organización y tampoco se recibió comunicación o justificación por su inasistencia. En consecuencia, la audiencia no pudo llevarse a cabo.

- **2. Se recibe la visita de los señores** Francisco Solano Carvajal, Rolando Solano, Albin Martínez todos vecinos del camino La Doce, en Las Vueltas.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Le doy la bienvenida a los señores visitantes. Me indica la señora secretaria que dentro del orden del día viene la solicitud de audiencia que ustedes hicieron. Siendo así, vamos a darles el espacio para que nos presenten el tema que traen. Les concedemos un espacio de diez minutos, con el fin de dejar posteriormente un espacio para la discusión del tema. Por favor. Muchas gracias. La palabra es de ustedes.

Sr. Francisco Solano Carvajal- Vecino del Camino La Doce. Buenas noches. La presencia de nosotros aquí es para solicitarles, una vez más, la posibilidad de que nos puedan echar una ayuda con el camino La Doce, donde cada uno de nosotros tenemos propiedades. El camino está en muy malas condiciones y requerimos de su colaboración. Este camino está ubicado en Las Vueltas.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Muchas gracias, compañeros, por hacer uso del derecho que tienen como ciudadanos. Sí, de antemano, antes de darle la palabra a los compañeros, me permito aclararles que el pedirle a la población que haga una solicitud de audiencia una semana antes, o como mínimo el viernes previo a la sesión municipal, es para que nosotros podamos conocer cuál es la inquietud que ustedes van a plantear y poder hacer las consultas correspondientes. Hoy, aparte de lo que el señor Intendente conozca técnicamente, no les podemos dar una respuesta, porque no tenemos acá al Ingeniero ni

tampoco estamos en un horario en el que él esté atendiendo consultas. Cuando nos presentan la solicitud previamente y nos indican cuál es la situación que quieren exponer, a nosotros nos da oportunidad de consultar sobre los presupuestos, revisar el plan de trabajo que tiene la parte técnica, en este caso el de caminos, y así, cuando vienen los vecinos a presentar su tema, su queja o su denuncia ante el Concejo, ya podemos contar con alguna información preliminar. Entonces, en este momento, lo único que puedo ofrecerles es que, si la Administración, en manos del señor Intendente, tiene alguna información acerca del camino, pueda brindársela; y, de no ser así, la respuesta se les estaría proporcionando una vez que podamos realizar la consulta ante el Ingeniero. Adelante, señor Intendente.

Sr. Héctor Agüero Luna- Intendente Municipal Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas noches a los vecinos que nos acompañan. Sí, el camino al que ustedes se refieren creo que es el que visité en dos ocasiones: la primera, en campaña, cuando un buen compañero me llevó; y la segunda, ya posteriormente. Lo primero que nos encontramos cuando ingresamos aquí, en el año 2024, fue que existía una práctica de no inscribir caminos nuevos como caminos públicos. Se hacía el esfuerzo, desconozco de qué manera, en administraciones anteriores, donde también las leyes eran diferentes; existía la costumbre de, de vez en cuando, ir a echar una manita como para quedar bien. Durante esos dos años hicimos el esfuerzo. Ustedes fueron conscientes de ello cuando vieron los levantamientos de algunos caminos y demás. Se actualizaron los inventarios para declarar esos caminos no solo públicos, sino también municipales. Resulta que, dentro de los trabajos de actualización de inventarios, a la fecha de hoy les puedo decir con total certeza que, como resultado de esa actualización, y a través de la ley que nos va a girar a partir del próximo año unos quinientos millones de colones más para el mantenimiento de caminos, se hizo un cotejo entre los caminos que tenía la Municipalidad de Jiménez y los caminos que nosotros teníamos inscritos. Pues bien, este camino en específico, y otros más, la Municipalidad de Jiménez los tenía inscritos como caminos públicos; sin embargo, los recursos no nos los giraban a nosotros y la información tampoco la teníamos, sino que se había quedado allá. Probablemente, partiendo de la buena fe de las personas, fue

producto de algún error. Así estaban varios caminos. Este camino, en específico, que ustedes llaman Camino La Doce, y que yo conozco más como Los Solano, a la fecha de hoy ya es municipal. No cumple con los catorce metros de ancho; sin embargo, como está inscrito desde hace muchos años, y por errores, por vagancia, no sé, nunca lo pasaron para acá. De hecho, los recursos nunca se percibieron aquí. A través de ese cotejo que hicimos con la Municipalidad de Jiménez para remitir el inventario actualizado, conforme a la ley que nos otorga más recursos, el Camino La Doce, a partir de este año, es oficialmente municipal, es oficialmente público y es susceptible de recibir mantenimiento. Entonces, ya no existe ningún impedimento, que eran los argumentos que se indicaban en años anteriores, cuando se decía que era un camino que no era municipal. Incluso, algunos manifestaban que se le daba mantenimiento, pero aquí no existía registro de ello. La Unidad Técnica de Gestión Vial Distrital hizo el trabajo que le correspondía y puedo indicarles, conforme a la conversación que tuve con el Ingeniero, que nos vamos a comprometer, una vez concluido ese trámite, a que ese camino sea susceptible de mantenimiento a partir del próximo año. Para este año no puedo comprometerme a decirles que vamos a invertir una cantidad determinada, porque los recursos ya están destinados. Si a final de año vemos que, en la ejecución presupuestaria, nos está sobrando algún recurso, como ha ocurrido en estos dos años que hemos estado aquí, probablemente, si llegara a sobrar, podamos intervenir ese camino. Estaríamos hablando de octubre, noviembre o diciembre, cuando ya se nos haya girado la mayor parte de los recursos. Pero, independientemente del escenario, existe el compromiso de que el próximo año ese camino será incluido. De hecho, en el Plan Vial Quinquenal, correspondiente al mantenimiento de los caminos para los próximos cinco años, ese camino ya está incluido en el estudio que se presentará a ustedes. De ahora en adelante no debería existir ningún impedimento para darle mantenimiento y debería encontrarse, el próximo año, en condiciones similares a las del camino a Cacao, con buen material y recibiendo mantenimiento al menos dos veces al año. Esa será la dinámica, y el camino de ustedes pasará a formar parte de ese esquema de mantenimiento. Entonces, más bien quiero indicarles que esta es una buena noticia y decirles

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

que ya nadie, independientemente de si nosotros continuamos o no en esta Administración, podrá poner objeciones para invertir en ese camino. Cualquier gobierno local tendrá la obligación legal de hacerlo. Ya no existe ningún impedimento; ese obstáculo se logró eliminar con el trabajo que se realizó. Sepan también que este es un compromiso que adquirimos y que yo, personalmente, asumí. Como dicen, la palabra empeñada es la palabra cumplida, y esto tiene que hacerse. Créanme que lo que les estoy diciendo se logró concretar hace menos de un mes. Casualmente, ustedes solicitaron la audiencia para estas fechas y considero que lo que necesitaban era una buena noticia. Yo conozco el camino. Es un camino complicado. En este momento la entrada está muy deteriorada, sobre todo el primer tramo, que es la parte más difícil. Voy a valorar si logramos hacer un esfuerzo durante este año para realizar algún trabajo y que no les quede en esas condiciones, porque imagino que representa una dificultad para sacar los productos agrícolas que ustedes tienen. Entonces, no me voy a quedar de brazos cruzados, pero tampoco puedo decirles en este momento que se hará una intervención específica, porque, como les indiqué, el camino se encontraba en esa situación. Muchas gracias.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Gracias señor Intendente. Adelante don Francisco.

Sr. Francisco Solano Carvajal- Representante del Camino La Doce El camino, en cuanto al ancho, ya cuenta con los permisos necesarios para su ampliación. Los vecinos están de acuerdo en permitir dicha ampliación. Muchas gracias.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Muchas gracias. Bueno, esa ya es una parte técnica que se debe coordinar con el Ingeniero. Adelante, compañero.

Sr. Albin Martínez- Representante del Camino La Doce. Buenas noches. A la señora Presidenta le quiero comentar que nosotros, hace mucho tiempo, vinimos a exponer la situación del camino. No es hasta hoy que les estamos haciendo del conocimiento la condición del camino. Lo que nos indica hoy el señor Intendente es una buena noticia y Dios quiera que

se cumpla, ya que la situación del camino es pésima. Uno tiene un carro y lo está despedazando, porque la condición del camino es demasiado mala.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Este Concejo ha tratado de hacer la mejor labor y brindar las mejores respuestas, pero siempre dentro del ámbito de la legalidad y la normalidad. Como decía el señor Intendente, posiblemente en años anteriores, de buena fe, se realizaron algunos mantenimientos sin que existiera aquí la documentación que respaldara que el camino estaba inscrito ante la Municipalidad de Jiménez, en Juan Viñas, como un camino público. De verdad que nos alegra mucho esta noticia, porque nada nos puede alegrar más que poder facilitarle el trabajo al agricultor. Al final de cuentas, somos una comunidad que vive, trabaja y sobrevive del agricultor. Por supuesto que nuestro compromiso es que el presupuesto para el año 2027 contemple todos esos caminos, o aquellos caminos que lograron identificarse como públicos y municipales, de los cuales nosotros no teníamos ese registro. Gracias a Dios, con el trabajo que se hizo en conjunto con otros concejos de distrito, se logró traer esos recursos destinados al mantenimiento de caminos. Muchas personas han escuchado que vamos a recibir un poco más de ochocientos millones de colones y creen que tal vez los vamos a recibir ya; sin embargo, eso será hasta el próximo año y, como decía el señor Intendente, esos recursos ya están presupuestados. No obstante, durante el último trimestre siempre hacemos la "raspadita de ollas" para ver con qué podemos estirar más los recursos. Si en la partida destinada a caminos nos va sobrando un poquito, que gracias a Dios ha sido la constante y no que los presupuestos nos queden cortos, esos recursos se analizan en una reunión de saldos y se destinan a ayudar donde exista una mayor urgencia. Nos comprometemos a valorar si, a final de año, podemos disponer de algunos recursos para poder brindarles esa ayuda. Adelante.

Sr. Albin Martínez – Representante de Camino La Doce Tengo una consulta que hacerles. Por el camino donde el Chino Edwin tengo una propiedad pequeña. Arreglan el camino y llegan hasta donde Otilian Sánchez; sin embargo, de ahí para arriba, unos cien o doscientos metros

más, nunca le han colocado material. Sí le colocaron alcantarillas, pero uno no puede llegar hasta la propiedad. ¿Qué pueden indicarme al respecto?

Sr. Héctor Agüero Luna- Intendente Municipal Bueno, con respecto al camino de La Doce, sí puedo darles una respuesta. Lo que ocurría era que ese camino no nos lo habían trasladado como camino municipal. Entre esos casos también están el camino a Cerro Campano y como tres ramales del camino a Cacao. El de La Doce era uno de ellos. El señor Ingeniero me habló de otros, pero son varios ramales y, en este momento, no los ubico con precisión. Hay varias entradas y no podría decirle si ese se encuentra en la misma condición. Si me regala un chance, el día de mañana le puedo brindar una respuesta certera sobre cuáles son los ramales de Cacao que se encuentran en esa condición, porque no fue únicamente el camino de La Doce.

Concejal Guillermo Navarro Diaz- Concejal Propietario Buenas noches. Me alegra mucho escuchar lo que indica el señor Intendente, porque yo he sido uno de los que ha insistido mucho por este camino, debido a que conozco muy bien, de la mano de don Francisco, lo que padecen por la condición del camino para sacar sus productos. Por eso, me alegra mucho que ya se le puedan invertir recursos sin ningún problema. Sí le pido al señor Intendente que, por favor, intervenga, en la medida de lo posible, la condición de este camino durante este año, ya que ello representará un beneficio para estos agricultores.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario Buenas noches. Gracias, señora Presidenta. Sí, gracias por hacerse presentes para plantear sus inquietudes. Con Rolando habíamos tenido una conversación informal y nos dimos a la tarea, junto con el señor Intendente, de buscar la información. Gracias a Dios, ahora ustedes tienen esa buena noticia. Es importante que ustedes conozcan realmente cómo es que nosotros debemos tomar las decisiones. Ustedes saben que aquí a lo que más debe ajustarse uno es al procedimiento jurídico, es decir, a las leyes. En lo que corresponde a caminos vecinales, existe una ley especial que se denomina Ley N.º 8114, la cual nos regula mediante un Plan Vial Quinquenal. Este es un plan que debe elaborar la municipalidad con todos sus caminos durante un periodo

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

de cinco años, con el fin de realizar las inversiones correspondientes con los recursos que año a año se reciben. Dentro de ese plan debe existir participación de la comunidad, del Concejo Municipal y de las fuerzas vivas. Por eso, los invito a formar parte cuando se realicen las convocatorias y a participar en esas audiencias y conversatorios, para que puedan llevar sus inquietudes y, cuando se ejecute el Plan Vial Quinquenal (PVQ), realmente sus necesidades estén contempladas dentro de ese plan. Porque si un camino no se encuentra incluido dentro de ese plan, no se le pueden invertir recursos; la ley nos lo prohíbe y, en ese sentido, realmente estamos con las manos atadas. Quiero que comprendan esa parte y también que se comprometan con la participación ciudadana, que es un deber que tenemos para poder ir mejorando entre todos esta situación. Gracias a Dios, ya existen recursos para el próximo año con el nuevo Plan Vial Quinquenal. Próximamente se estarán convocando las audiencias para discutirlo y debemos estar presentes. Muchas gracias.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Gracias, señor Concejal, por la acotación que acaba de realizar. Yo también hago mías las palabras del Concejal Luna Moya y los invito a formar parte de las fuerzas vivas de este Distrito y de este grupo de personas portadoras de decisiones que necesitamos para formular este plan para los próximos cinco años. Si no hay nada más, agradecerles por su visita, por hacer uso de su derecho como ciudadanos y, de parte de nosotros, quedamos con el compromiso de tenerlos muy en cuenta en esa posibilidad de aporte para final de año y, por supuesto, ya contar con el camino listo para el año 2027.

- Los presentes se retiran del recinto municipal.

Artículo V.

Lectura y ratificación del Acta Anterior

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal. Se procede con el conocimiento, del artículo V, relativo a la ratificación del acta. Consulto a los señores regidores si existe alguna objeción u observación respecto al:

Acta de la Sesión Ordinaria N.º 0113-2026

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

No habiéndose formulado objeciones ni observaciones, la Presidencia somete el acta a votación. Realizada la votación correspondiente, se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria N.º 0113-2026, del martes 7 de julio del 2026, con cinco votos a favor, emitidos por los regidores: **TREJOS SÁNCHEZ, HERNÁNDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, LUNA MOYA Y NAVARRO DIAZ.**

Artículo VI.

Lectura de Correspondencia

Concejal Ligia Trejos Sánchez-Presidenta Municipal Se procede con el conocimiento del artículo N.º VI, lectura de la correspondencia. Acto seguido, se da la palabra a la señora secretaria para que de inicio con la lectura de la correspondencia recibida.

- **1.Nota suscrita por vecinos de la comunidad que denuncian contaminación**

sónica y solicitud de intervención inmediata que se genera los fines de semana en el establecimiento Sports Bar Chicha ubicado en el centro de Tucurrique. Manifiestan que desde hace varios meses dicho local mantiene música a un volumen excesivamente durante las noches prolongándose hasta las 12 md con el ruido sumamente alto.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Adelante señor concejal.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario Gracias, señora Presidenta. Este es un tema muy sensible. Hay muchos elementos que se deben valorar. Primero, como apoyo jurídico, recomendaría que se busquen los elementos necesarios, como el reglamento de la Municipalidad de Jiménez, para revisar qué establece la normativa y qué indica el Ministerio de Salud, con el fin de poder analizarlo y posteriormente proceder conforme corresponda, ya que existe una normativa que ellos utilizan.

Concejal Guillermo Navarro Diaz- Regidor Propietario Yo tuve una experiencia cuando vivía cerca del Tropical. Solicité al Ministerio de Salud una medición y ellos vinieron a realizar la medición de decibeles tanto en la casa como en el local. Entonces, considero que es factible realizar esta solicitud.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Compañeros, entonces, el primer acuerdo sería trasladar la nota presentada por los vecinos al Ministerio de Salud y solicitarle la realización de una medición de decibeles, siendo que ellos son los que cuentan con el equipo indispensable para hacer esa medición. El segundo acuerdo sería solicitar información a la Administración sobre si, cuando nos visitaron doña Lorena Tortós y don Alfonso Campos exponiendo la misma situación, fue notificado el patentado y cuál es la condición actual de esta patente y la otra semana tomamos acuerdo de si procedemos con una segunda notificación. Si les parece, y en firme, por favor.

ACUERDO 1° INCISO A)

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique recibió una nota suscrita por vecinos de la comunidad, mediante la cual denuncian la presunta contaminación sónica y perturbación de la paz social que se genera, principalmente los fines de semana, en el establecimiento comercial denominado formalmente Bar La Deportiva (conocido comercialmente como Sports Bar Chicha), ubicado en el centro de Tucurrique.

Que los gestionantes manifiestan que, desde hace varios meses, dicho establecimiento mantiene música a un volumen excesivamente alto durante horas de la noche y la madrugada, prolongándose aproximadamente hasta las 12:00 media noche, situación que presuntamente afecta el descanso, la salud, la tranquilidad y la calidad de vida de las personas que habitan en las inmediaciones del lugar.

Que el artículo 50 de la Constitución Política consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del cual se deriva el derecho al descanso y a una vida libre de contaminación acústica. Asimismo, que conforme a la Ley General de Salud (N.º 5395) y al Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido (Decreto N.º 39656-S), corresponde al Ministerio de Salud ejercer las competencias rectoras en materia de protección de la salud pública, control de ruido y atención de denuncias por contaminación sónica.

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Que, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Salud, este Concejo Municipal, al amparo del Código Municipal (Ley N.º 7794) y la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley N.º 9047), tiene la obligación legal y el deber de fiscalizar que los establecimientos comerciales del distrito operen con sus licencias al día, respeten los horarios permitidos y mantengan una convivencia armónica con la comunidad.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE ACUERDA

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: Trasladar de forma inmediata a la Dirección del Área Rectora de Salud Turrialba-Jiménez del Ministerio de Salud, la nota original y la denuncia formal suscrita por los vecinos de la comunidad respecto a las molestias por contaminación sónica generadas por el establecimiento comercial Bar La Deportiva (Sports Bar Chicha). Solicitar formalmente al Ministerio de Salud que, haciendo uso exclusivo de su personal técnico especializado y del equipo tecnológico idóneo y calibrado de la institución, proceda a realizar las mediciones de decibeles de rigor e inspecciones de campo pertinentes en el citado establecimiento, con el fin de constatar técnicamente los niveles de ruido y aplicar las medidas sanitarias y correctivas correspondientes en derecho. Instar respetuosamente al Ministerio de Salud a mantener informado a este Concejo Municipal sobre las actuaciones que se realicen, los resultados obtenidos en las mediciones de decibeles y el estado final de la gestión. Notifíquese el presente acuerdo, junto con la copia de la denuncia de los vecinos, al Área Rectora de Salud Turrialba-Jiménez para su ejecución, y a los vecinos gestionantes para su conocimiento. **SE VOTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA, CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES TREJOS SANCHEZ, HERNANDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, LUNA MOYA, NAVARRO DIAZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.**

ACUERDO 1º INCISO B)

CONSIDERANDO:

Que en la Sesión Ordinaria N.º 101-2026, este Concejo Municipal de Distrito recibió en audiencia a los vecinos de la comunidad, la señora Lorena Tortós y el señor Alfonso Campos,

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

quienes expusieron de manera formal la problemática de presunta contaminación sónica y perturbación de la paz social generada por el establecimiento comercial Bar La Deportiva (conocido comercialmente como Sports Bar Chicha).

Que, adicionalmente, este Concejo Municipal ha recibido el día de hoy una nueva nota suscrita y firmada por múltiples vecinos de dicho sector, en la cual reiteran con preocupación la afectación constante a su descanso, salud y tranquilidad debido al funcionamiento de este comercio.

Que de conformidad con el Código Municipal (Ley N.º 7794) y la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley N.º 9047), es competencia y obligación de la Administración Municipal fiscalizar y velar por el estricto cumplimiento de los términos, horarios y condiciones bajo los cuales operan las patentes comerciales y licencias de licores en el distrito.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: Solicitar a la Administración de este Concejo Municipal de Distrito que, en atención a la comparecencia de los vecinos en la Sesión N.º 101-2026 y a la nueva nota recibida el día de hoy firmada por habitantes del sector, rinda un informe detallado por escrito a este cuerpo colegiado sobre los siguientes puntos específicos:

A) Estado actual, vigencia y condiciones de la patente comercial y de la licencia de licores del establecimiento Bar La Deportiva (Sports Bar Chicha).

B) Detallar si, a raíz de la comparecencia de los señores Lorena Tortós y Alfonso Campos en la Sesión Ordinaria N.º 101-2026, la Administración notificó formalmente al patentado o responsable del comercio sobre el aparente incumplimiento de las normativas de ruido y convivencia.

C) En caso de haberse realizado dicha notificación, indicar con precisión el nombre y las calidades de la persona física que recibió el documento, y remitir copia confrontada del recibido de la notificación a este Concejo Municipal para el debido control político y archivo. Que esta solicitud se cumple en tiempo y en forma. Notifíquese el presente acuerdo a la Administración

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

de este Concejo Municipal para su inmediata ejecución, y a los vecinos firmantes para los efectos legales correspondientes. **SE VOTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA, CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES TREJOS SANCHEZ, HERNANDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, LUNA MOYA, NAVARRO DIAZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.**

- **2. Oficio INT-279-2026, suscrito por el señor Intendente Héctor Agüero Luna,** mediante el cual informan sobre el Festival de la Luz Tucurrique 2026 para su aprobación, para el día 19 de diciembre del 2026, iniciando a las 6p.m, tiene un aproximado de 1315 participantes, distribuidos en 16 presentaciones. El costo de alimentación de ₡ 1.800.00. El tema oficial “El Taller de Santa”. Mariscales 1) Benémerito Cuerpo de Bomberos, b) Esteban Marín (destacado deportista del Distrito) y c) Fuerza Pública.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Compañeros, me parece oportuna la fecha que ya se está dando inicio con eso. A mí me parece que destacar a un deportista de la comunidad es un candidato más idóneo si queremos tener un invitado especial. En el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública, podemos tenerlos como invitados especiales; sin embargo, considero importante reconocer el esfuerzo que hace un padre de familia y el esfuerzo que hace un chico para llegar a ser una deportista élite en una comunidad donde no ha habido apoyo suficiente para el deporte. Entonces, de mi parte, estaría de acuerdo en que sea el joven al que le he dado seguimiento y al que he visto crecer en el tema del triatlón. No obstante, igualmente los escucho a ustedes.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario Gracias, señora Presidenta. No, felicitar a esta Comisión y al señor Intendente por mantener esta actividad tan bonita, que especialmente despierta el interés de toda la comunidad para participar. Yo aquí únicamente quiero hacer un par de sugerencias. En cuanto al permiso que se requiere del MOPT para el cierre de la vía nacional que nos corresponde, considero importante que se gestione y se cuente con la autorización respectiva para poder utilizar este espacio, ya que se trata de una ruta nacional. Veo muy bien que ya se cuenta con un croquis de evacuación y de servicios.

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

También considero importante, y ha sido un lema de este Concejo, solicitar informes. Creo que al finalizar la actividad sería importante conocer un informe de gastos y todo lo que se haya podido no solo gastar, sino también recaudar con esta actividad. Repito que es un evento muy importante y que la comunidad lo espera con muchas ansias. Muchas gracias.

Concejal Marlon Araya Vega- Regidor Suplente Muchas gracias, señora Presidenta. De mi parte, sería especialmente apoyar a los candidatos que nos están presentando. Yo formo parte de la Comisión y, cuando nos indicaron la propuesta, me gustó mucho. Igualmente, comparto el pensar de Esteban. Aquí, conversando con la compañera Concejal, se nos viene a la mente que no solamente debe considerarse a Esteban, sino que existen varios deportistas jóvenes tucurriqueños a quienes podemos incentivar. Voy a mencionar a dos que se me vienen en este momento a la mente: Sofía Sánchez Tortós, quien es una deportista muy, muy excelente, y la hija de la señora Presidenta, María Ángel, quien también ha destacado en su disciplina y ha llegado a participar en Juegos Nacionales. Entonces, podríamos incentivar a varios deportistas y que sean ellos quienes engalanen este Festival Navideño. Por supuesto, qué dicha contar con los Bomberos y la Cruz Roja; sin embargo, son tucurriqueños, y mi parecer va en torno a reconocer también el talento local.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario Gracias, compañero. Creo que su aporte es valiosísimo. Resaltar esa labor que realiza cada uno, el esfuerzo que hacen y la disciplina que tienen para practicar un deporte es una forma de incentivarlos aún más. También permite motivar a quienes vienen atrás, demostrando que sí se pueden lograr grandes cosas.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Bueno, compañeros, es de agradecer el aporte que todos han realizado y me sumo a las palabras expresadas, no solamente para agradecer al señor Intendente, sino también a esta Comisión que se encuentra trabajando. Esperamos que sea un día no muy lluvioso. La actividad está programada para el día 19 de diciembre. Yo les voy a decir una cosa, sin tocar temas sensibles. Como lo dice el compañero Luna Moya, en el afán de la transparencia, yo sé que muchas veces las personas colaboran con donaciones en especie. Si la señora que vive allá en la esquina dice: "Voy a coger una

gallina del patio y la dono", esa gallina tiene un valor, aunque ella no la haya comprado. Si Vanessa dice: "Voy a regalar un paquete de manzanas", ese paquete también tiene un valor. Entonces, cuando uno realiza una actividad —y se los digo porque esa es mi vida—, todo lo que llega, por grande o pequeño que sea, debe recibir un valor comercial. Cuando yo digo cuánto costó el evento, sumo hasta la cabeza de ajos que alguien sacó de la canasta de su cocina y nos donó, así como las bolsas plásticas, las cucharas desechables, las servilletas y cualquier otro insumo, independientemente de que haya ingresado por donación o porque fue comprado. Y, si fue comprado, posiblemente se pudo adquirir porque don Victorino donó mil colones. Por eso, considero que debe llevarse una lista de insumos donados, una lista de efectivo donado y una lista de patrocinios, porque puede ser que alguien diga: "Yo les doy este aporte, pero quiero ver mi imagen de marca o mi producto". En ese caso, ya no se trata únicamente de una donación, sino también de un patrocinio. Cuando eso se hace, es posible cuantificar cuánto costó realmente el evento y, al tener esa información, es cuando podemos ser verdaderamente transparentes. Yo me sumo a lo mismo y, perdón que lo vuelva a repetir, a la consigna de la transparencia. Se lo dije al señor Intendente desde la campaña: en la medida en que seamos transparentes, vamos a tener ciudadanos gustosos de pagar sus impuestos, de aportar a esta municipalidad y de colaborar con la comunidad. Estoy segura de que, si un adulto mayor que recibe una pensión de ochenta mil colones viene y paga sus impuestos, posiblemente dejó de comprar una bolsa de pan o una caja de leche; sin embargo, lo hace con gusto porque sabe que su acera está bien atendida, que su basura se recoge a tiempo y que los servicios municipales se brindan con transparencia. Cuando la gente tiene dudas, muchas veces no se siente motivada para acercarse al municipio y cumplir con el pago de sus tributos. Entonces, tengamos ciudadanos confiados, ciudadanos felices y ciudadanos convencidos de que la transparencia existe. Yo los invito, si así lo consideran; tampoco les voy a imponer una norma diciendo que necesariamente debe hacerse de esa manera. Sin embargo, ello da pie a que, una vez finalizado el evento —aunque represente más trabajo—, también se pueda agradecer tanto al que donó un millón de colones como a quien donó esa

cabeza de ajos. Por eso, es importante remitir las notas o cartas de agradecimiento correspondientes, para que después no ocurra que alguien envió una carga de leña y no recibió el debido agradecimiento. Asimismo, considero conveniente llevar un registro de todo lo que vaya ingresando. Cada persona puede encargarse de registrar lo que recibe, ya sea por un lado o por otro, y verán que es una dinámica muy bonita. Entonces, cuando yo veo un informe donde se indica, por ejemplo, que Vanessa Segura donó una cabeza de ajos, posiblemente alguien diga que fue poco lo que aportó; pero otra persona puede pensar que sacrificó la única cabeza de ajos que tenía. Ahí es donde se produce una retroalimentación que permite valorar la importancia de todas las contribuciones y el sentido de realizar este tipo de dinámicas. Bueno, entonces, el acuerdo sería aprobar la fecha propuesta para el día 19 de diciembre. Como segundo punto, en el tema de los mariscales, considero que debemos hacer una revisión más profunda, no solamente en Tucurrique centro, sino también en las comunidades, para buscar atletas o deportistas destacados y hacer ese reconocimiento. De mi parte, propondría hacer una invitación, en calidad de invitados especiales, al Benemérito Cuerpo de Bomberos, a la Fuerza Pública e, inclusive, la extendería también a la Cruz Roja. Podríamos hacer una invitación a las instituciones de primera respuesta, llamémoslas así. Incluso, ¿por qué no invitar también a la Policía de Tránsito, que la necesitamos de nuestro lado y requerimos su presencia ese día?

Podemos hacer una revisión más amplia de esos invitados especiales que puedan enaltecer la actividad. Este es nuestro trabajo y de la administración para la próxima semana traer esos nombres. Los insto a votar y, en firme, por favor.

ACUERDO 2°

CONSIDERANDO:

Que el Intendente Municipal, señor Héctor Agüero Luna, presentó ante este Concejo el informe preliminar para la organización del Festival Navideño Tucurrique 2026, solicitando la aprobación institucional para su realización.

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Que dicha actividad es de alto interés comunal, orientada a la integración familiar, la cultura, la recreación y la dinamización económica local. Que para esta edición se proyecta su realización el sábado 19 de diciembre de 2026, bajo la temática "El Taller de Santa", con una importante participación proyectada de bandas, comercios y agrupaciones culturales.

Que es interés de este Órgano Colegiado exaltar el talento local en el ámbito del deporte, por lo que se estima oportuno que la Administración realice una búsqueda y selección exhaustiva de los atletas más sobresalientes de todo el distrito, con el fin de que se les otorgará la distinción de Mariscales de esta edición.

Que es fundamental reconocer y visibilizar la loable labor de las instituciones de atención de emergencias y seguridad ciudadana, tanto locales como de zonas aledañas, invitándoles de manera formal a ser parte activa de esta celebración familiar como invitados especiales.

Que, al desarrollarse el desfile sobre vías de tránsito vehicular público (con ruta de salida desde el Super Pato), es un requisito legal indispensable contar con las autorizaciones, planes de contingencia y los permisos de cierre de vías debidamente aprobados por las autoridades correspondientes para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Que es competencia de este Órgano Colegiado respaldar las iniciativas de interés distrital promovidas por la Administración, siempre bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública, control interno y disponibilidad presupuestaria.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: Aprobar en todos sus extremos el informe preliminar y la realización del Festival Navideño Tucurrique 2026, ratificando como fecha oficial de celebración el sábado 19 de diciembre de 2026 (iniciando actividades a las 5:00 p.m. y el desfile a las 6:00 p.m. desde el Super Pato), conforme a la propuesta logística, rutas y programación presentadas. Solicitar a la Administración Municipal que realice una revisión profunda y extensiva en todo el distrito de Tucurrique para identificar a los deportistas destacados de la comunidad en sus diferentes disciplinas. El informe con las propuestas y atestados de dichos atletas deberá ser remitido a este Concejo Municipal para realizar

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

oportunamente la designación oficial de los Mariscales del Festival. Instruir a la Administración para que tome en cuenta, invite de manera especial y rinda un reconocimiento en la actividad a todas las instancias de primera respuesta (Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, comités de emergencia, entre otros), tanto del distrito como de zonas cercanas y fuera del mismo, para que formen parte de este evento familiar. Avalar y autorizar a la Intendencia Municipal para que inicie de forma inmediata todas las gestiones de planificación, contratación y logística necesarias para que esta actividad sea todo un éxito. Se instruye de forma prioritaria a la Administración a tramitar y obtener oportunamente todos los permisos pertinentes ante la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (MOPT), delegaciones de Tránsito correspondientes y demás entes competentes, para los cierres temporales de las vías públicas que se utilizarán durante el evento. Lo anterior sujeto a los procedimientos legales y presupuestarios aplicables. La Intendencia deberá rendir informes periódicos a este Concejo sobre los avances de la organización. Notifíquese el presente acuerdo a la Intendencia Municipal para su inmediata ejecución y efectos legales correspondientes. **SE VOTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA, CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES TREJOS SANCHEZ, HERNANDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, NAVARRO DIAZ Y NAVARRO DIAZ. ACUERDO DEFINITIVO APROBADO EN FIRME.**

- **3. Solicitud de audiencia a nombre del señor Francisco Solano Carvajal**, para hacer del conocimiento del Concejo el mal estado del Camino La Doce.

Se conoce solicitud de audiencia presentada por el señor Francisco Solano Carvajal, mediante el cual solicita audiencia ante el Concejo Municipal con el fin de informar sobre el mal estado del Camino La Doce. Se deja constancia de que el señor Francisco Solano Carvajal se hizo presente en la sesión del día de hoy, siendo recibido por el Concejo Municipal y exponiendo los aspectos que motivaron su solicitud, por lo que la audiencia se tiene por atendida.

Artículo VII

Dictámenes

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal No contamos con dictámenes por conocer dentro del orden del día.

Artículo VIII

Mociones de los señores regidores

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Tenemos una moción presentada por el Concejal Luna Moya.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario. Solicito a la señora secretaria de lectura a la moción.

➤ Moción # 1: Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario

Asunto: Solicitud de criterio técnico orientador no vinculante a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), sobre la conformación, competencias, funcionamiento y responsabilidades de la Junta Vial y de la Unidad Técnica de Gestión Vial del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 169 de la Constitución Política de la República de Costa Rica reconoce la autonomía de los gobiernos locales para la administración de los intereses y servicios locales, autonomía que debe ejercerse con estricto apego al ordenamiento jurídico y al principio de legalidad. SEGUNDO. Que el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N.º 6227) establecen el principio de legalidad, según el cual toda actuación de la Administración Pública debe estar debidamente fundamentada en la normativa vigente. TERCERO. Que el artículo 13 del Código Municipal (Ley N.º 7794) atribuye al Concejo Municipal la potestad de fijar las políticas y prioridades de desarrollo del municipio y ejercer el control político sobre la administración de los asuntos municipales. En ejercicio de dichas atribuciones, resulta procedente solicitar criterios técnicos cuando existan dudas sobre la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar la buena marcha del gobierno local y el adecuado ejercicio de las demás competencias conferidas por la ley. Sin que ello implique delegación de las competencias

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

decisorias del Concejo Municipal. CUARTO. Que los Concejos Municipales de Distrito ejercen las competencias que les asigna el Código Municipal y su legislación especial, debiendo velar por la correcta administración de los recursos públicos y por el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. QUINTO. Que el artículo 5 inciso b) de la Ley N.º 8114, reformado mediante la Ley N.º 10935, destina recursos provenientes del impuesto único a los combustibles para la atención de la Red Vial Cantonal y dispone que dichos recursos serán ejecutados conforme a la normativa aplicable y al Plan Vial de Conservación y Desarrollo de cada municipalidad o concejo municipal de distrito. SEXTO. Que el Decreto Ejecutivo N.º 40138-MOPT, Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.º 8114, regula la organización, integración, funcionamiento y competencias de las Juntas Viales y de las Unidades Técnicas de Gestión Vial. SÉTIMO. Que la Ley General de Control Interno (Ley N.º 8292), especialmente sus artículos 7, 8 y 10, obliga a la Administración Pública a establecer mecanismos que garanticen la legalidad, transparencia, documentación y adecuada rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, siendo indispensable contar con criterios técnicos y jurídicos para adoptar decisiones debidamente fundamentadas. OCTAVO. Que el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique carece actualmente de Asesoría Jurídica y de Auditoría Interna, situación que limita la posibilidad de contar con criterios especializados sobre la interpretación del marco jurídico que regula la Junta Vial y la Unidad Técnica de Gestión Vial. NOVENO. Que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dentro de sus fines institucionales de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de las municipalidades y concejos municipales de distrito, constituye una entidad nacional de representación, asistencia técnica, acompañamiento institucional, capacitación y fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, por lo que resulta idónea para emitir criterios técnicos orientadores dentro del ámbito del régimen municipal

Por tanto: Solicito al Honorable Concejo Municipal de Distrito que, en el ejercicio de las facultades y competencias que le confiere el ordenamiento jurídico vigente, conozca y resuelva la presente gestión mediante los siguientes acuerdos. Primero. Solicitar formalmente a la Unión

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en el marco de sus funciones de asistencia técnica y fortalecimiento del régimen municipal, la emisión de un criterio técnico orientador no vinculante sobre la correcta interpretación y aplicación de la normativa que regula la conformación, funcionamiento, competencias y responsabilidades de la Junta Vial y de la Unidad Técnica de Gestión Vial del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique, considerando que este Concejo Municipal de Distrito carece actualmente de Asesoría Jurídica y de Auditoría Interna sobre las siguientes consultas:

1. ¿Cuál es el procedimiento legal, técnico, administrativo y presupuestario para trasladar recursos de un proyecto vial a otro dentro del mismo Plan Anual Operativo, indicando si dicho traslado requiere modificar el Plan Vial Quinquenal o únicamente el Plan Anual Operativo, así como las instancias competentes para su aprobación?
2. ¿Cuando existan recursos remanentes o sobrantes en un proyecto vial, debe la Unidad Técnica de Gestión Vial elaborar un informe técnico debidamente fundamentado que justifique el origen de los recursos remanentes, su disponibilidad presupuestaria y el destino propuesto? ¿y si dicho informe constituye un requisito previo para que la Junta Vial conozca y recomiende el destino de dichos recursos?
3. De conformidad con la normativa vigente ¿Cuál es la integración legal de la Junta Vial conforme a la Ley N.º 8114 y al Decreto Ejecutivo N.º 40138-MOPT, indicando: a) cuáles integrantes poseen derecho a voz y voto; b) cuáles participan únicamente con voz; y c) cuáles son miembros permanentes y cuáles participan por representación institucional.
4. Precisar el régimen jurídico aplicable a las sesiones de la Junta Vial en relación con: a) la obligación legal o reglamentaria de grabar las sesiones; b) la obligación de levantar las actas respectivas; c) el contenido mínimo que estas deben reunir; y d) el valor jurídico y alcance probatorio de las grabaciones frente al acta, incluyendo las obligaciones relativas a su conservación, custodia, acceso y los criterios aplicables para resolver eventuales discrepancias entre ambos registros.

5. ¿Cuál es el alcance jurídico de los acuerdos de la Junta Vial? ¿Tienen carácter vinculante para la Administración o constituyen recomendaciones técnicas que deben ser conocidas y valoradas por el Concejo Municipal de Distrito o, según corresponda, por la Intendencia?

6. ¿Puede la Unidad Técnica de Gestión Vial ejecutar modificaciones presupuestarias o reasignaciones de recursos sin un acuerdo previo de la Junta Vial y sin la aprobación del Concejo Municipal de Distrito cuando corresponda? ¿y cuáles serían las consecuencias jurídicas y de control interno derivadas de actuar prescindiendo de dichos requisitos?

7. ¿Cuál es la distribución de competencias entre la Junta Vial, la Unidad Técnica de Gestión Vial, la Intendencia y el Concejo Municipal de Distrito respecto de la planificación, priorización de proyectos, aprobación de modificaciones al Plan Vial, reasignación de recursos provenientes de la Ley N.º 8114, ejecución presupuestaria y adopción de decisiones finales, indicando cuáles competencias son exclusivas, ¿concurrentes o de carácter consultivo?

Segundo. Solicitar que las respuestas sean emitidas con fundamento en la Constitución Política, la legislación vigente, los reglamentos aplicables, los dictámenes de la Procuraduría General de la República, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y cualquier otro criterio técnico o jurisprudencia judicial pertinente que contribuya a una correcta interpretación del régimen jurídico aplicable a la gestión vial municipal.

Tercero. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal de Distrito para remitir certificación del presente acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, adjuntando copia íntegra de la presente moción y dando seguimiento al trámite hasta la recepción de las respectivas respuestas.

Cuarto. Disponer que, una vez recibidos los criterios emitidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, estos sean incorporados al expediente administrativo correspondiente, conocidos por el Concejo Municipal de Distrito en sesión ordinaria y utilizados como insumo para la adopción de acuerdos relacionados con la gestión de la Red Vial, así como divulgarlos

a la Junta Vial para su conocimiento sin perjuicio de la valoración jurídica y administrativa que corresponda efectuar al Concejo Municipal de Distrito.

Quinto. Solicitar formalmente a la Unión Nacional de Gobiernos Locales asistencia técnica y capacitación para nuestro cuerpo colegiado con el objetivo de dotar a los miembros de este Concejo Municipal de Distrito de las herramientas, conocimiento y competencias necesarias para el correcto desempeño de nuestras funciones.

SEXTO. Declarar el presente acuerdo definitivamente aprobado, conforme al artículo 45 del Código Municipal por cuanto la obtención del criterio técnico permitirá fortalecer el control interno, reducir riesgos en la administración de recursos provenientes de la Ley N.º 8114 y brindar seguridad jurídica a las decisiones del Concejo Municipal.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Casi que el cien por ciento de esos temas se vieron el día de la sesión con el abogado.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propieatario Sí, gracias, señora Presidenta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en que evacuamos muchas dudas; sin embargo, lo que me motiva a plantear esto es contar con una base de datos y con un expediente. Hoy somos nosotros quienes recibimos la capacitación, pero mañana pueden venir otras personas que desconozcan el tema y que puedan contar con un elemento de consulta. De esa manera, también se evitaría que pasen situaciones como las que estamos enfrentando nosotros, por no contar con un acompañamiento ni con una base documental que sirva de respaldo para la toma de decisiones.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Dígame si lo estoy interpretando bien. Lo que usted está solicitando es contar con un manual de procedimientos para la Junta Vial.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario No es un manual de procedimientos. Lo que planteo es aclarar concretamente esas dudas sobre cuál es el funcionamiento de la Junta Vial y en qué se basan las decisiones que deben tomarse. Se trata de contar con consultas o criterios que sirvan de apoyo para las decisiones de la Administración y, por ende, también para que el Concejo cuente con un elemento jurídico que le permita tomar sus decisiones y

velar porque realmente se cumpla todo el proceso. Ya lo vimos con la reciente modificación presupuestaria, en la que se incumplió un requisito y el expediente fue devuelto por parte de la Municipalidad de Jiménez debido a la falta de cumplimiento de ese elemento, que era el acuerdo de la Junta Vial.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Nosotros solicitamos que se retirara y el Concejo Municipal de Jiménez no lo retiró. Para mí, lo que usted está solicitando sí corresponde a un manual de procedimientos: un documento que indique cómo se hacen las cosas o dónde consultar cuando no se tiene la respuesta. Lo que me preocupa, y a la vez me parece positivo, es que lo escrito constituye la mejor herramienta que puede tener cualquier organización, llámese pública o privada. En eso tiene toda la razón. Hoy hay una persona responsable que posee el conocimiento, pero mañana no sabemos si estará; entonces, ¿para qué volver a repetir lo que alguien ya consultó? En ese sentido, me parece muy bien. Sin embargo, lo que no me parece conveniente, y no he escuchado la opinión de los demás compañeros, es volver a solicitar lo que ya nos fue brindado. Considero que sería repetir lo mismo. No contamos con un manual, pero el reglamento establece esas disposiciones y creo que el abogado fue muy claro en las consultas puntuales que le formulamos. Me parece que volver a pedir lo mismo sería redundar sobre un tema que ya fue explicado durante la reunión. Además, esa reunión quedó grabada y el mismo abogado nos indicó dónde encontrar las respuestas, señalando que estas se encuentran en la normativa aplicable. No sé qué opinan los demás compañeros.

Concejal Marlon Araya Vega- Regidor Suplente Muchas gracias, señora Presidenta. Como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial, desde el momento en que el Concejal Luna Moya presentó su moción, la leí previamente, tal y como habíamos indicado en la sesión de la semana pasada, y debo decir que me dejó un sinsabor. ¿A qué me refiero? Considero que la Junta Vial está trabajando. No somos perfectos, porque nadie lo es. Hay un millón de cosas por mejorar y también muchas cosas que estamos haciendo bien. Si lo que el Concejal Luna Moya desea es contar físicamente con cierta información, está bien; él sabrá los motivos

por los cuales está solicitando eso. Sin embargo, lo que sí me genera inconformidad es que, en ocasiones, la redacción de los documentos puede dar a entender que existe cero transparencias, cero legalidades, que se están haciendo cosas por debajo de la mesa, que se está sesionando incorrectamente o incluso manejando mal los fondos. Absolutamente nada de eso está ocurriendo. Las actas ahí están y se remiten al Concejo. Es cierto que hubo dos meses en los que no se enviaron; en eso tienen toda la razón. Se cometió un error, se corrigió y, actualmente, estamos sesionando como corresponde. Entonces, si él desea conocer determinada información, está en su derecho y la solicitud es totalmente válida. Lo que me inconforma es que, a veces, la forma en que se redactan esas solicitudes me hace pensar que se está poniendo en duda el trabajo de la Junta Vial. Así es como yo lo interpreto. Incluso me pregunto si él pensará que quienes integramos la Junta Vial estamos haciendo las cosas mal, cuando ahí están las actas, en las que se puede leer claramente lo que estamos haciendo. ¿Que se han cometido errores en algunos aspectos? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, lo ocurrido la vez pasada. Precisamente lo analizamos aquí, por eso se envió para su corrección y la Junta Vial ya está realizando las correcciones para hacerlo de la mejor manera. La semana pasada tuvimos sesión y ahí estuvo presente el señor Intendente, quien nos indicó: "Esto hay que corregirlo, chicos; vamos a hacerlo de esta manera". Así se acordó. También se nos indicó que las sesiones debían grabarse y vamos a corregir ese aspecto, porque ya recibimos el asesoramiento correspondiente y no queremos volver a incurrir en el mismo error. No obstante, debo indicar que, como representante del Concejo en la Junta Vial, puedo dar mi voz, pero no mi voto. Sin embargo, sepan que, si pudiera votar, mi voto sería totalmente negativo, porque me genera inconformidad la forma en que se plantea la moción, ya que siento que transmite la idea de que la Junta Vial no está realizando bien su trabajo. Y, con todo respeto, don Gerardo, voy a hablar en nombre de quienes integramos la Junta Vial, porque soy el representante del Concejo ante ese órgano. Considero que estamos haciendo un buen trabajo. Ese es mi comentario, señora Presidenta. Ustedes, como miembros del Concejo Municipal, son quienes tienen la decisión y podrán adoptar el acuerdo que consideren más idóneo. No obstante, desde

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

mi punto de vista, como miembro de la Junta Vial y del Concejo, hay algunas formas de redactar este tipo de planteamientos que no me agradan.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Es más, en este punto primero, cuando se consulta cuál es el procedimiento legal, técnico, administrativo y presupuestario para trabajar con presupuestos públicos o privados, así como cuando se trabaja con planes de desarrollo estratégico, que por lo general se elaboran para un periodo de cinco años, como puede compararse con el Plan Vial Quinquenal (PVQ), y posteriormente se desarrolla un Plan Anual Operativo (PAO), la finalidad es que ese plan vaya cumpliendo metas específicas y que los resultados puedan medirse año con año, y no únicamente al finalizar el quinquenio. Eso nos da pie, y por eso le hice la pregunta, a determinar si lo que se pretende es contar con un manual de procedimientos, porque la mayoría de esas preguntas las podemos contestar nosotros mismos. Si yo voy a realizar una modificación presupuestaria en mi Plan Anual Operativo y voy a utilizar recursos dentro de una meta diferente a la contemplada en ese plan anual, debo efectuar una modificación presupuestaria. Eso no significa que se afecte el Plan Vial Quinquenal, porque, de ser así, no tendría sentido contar con un Plan Anual Operativo que permita medir las metas año con año y generar alertas, por ejemplo, cuando el presupuesto no estuvo bien elaborado porque sobraron recursos o, por el contrario, porque hicieron falta, considerando los imprevistos que puedan presentarse durante la ejecución presupuestaria. Si esperáramos hasta el cumplimiento del quinquenio para evaluar esos aspectos, quedarían situaciones sin resolver durante el camino. Desde mi punto de vista, el Plan Anual Operativo responde precisamente a ese objetivo: establecer metas de corto plazo que permitan alcanzar las metas previstas para los próximos cinco años. Inclusive, cuando se profundiza aún más en la planificación, un Plan Anual Operativo puede medirse por trimestres, ya que ello permite conocer qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido y en cuáles aspectos existe un avance superior al previsto. Si el plan establece que durante el primer trimestre debe ejecutarse un determinado porcentaje de las metas anuales, se tiene la oportunidad de medir si se va atrasado, ajustado o adelantado. Por eso, consideraría que, si asumiéramos el reto de

realizar una mesa de trabajo para analizar cada una de esas preguntas, encontraríamos que muchas de ellas tienen respuesta en la propia lógica administrativa y en la normativa vigente. A mí no me preocupa la inquietud planteada; lo que me preocupa es volver a recurrir a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) para solicitar algo que ya pedimos y que ya nos fue brindado. Por eso les hago la consulta, porque quienes participaron en la capacitación —yo no estuve presente y lo digo con toda transparencia, porque se realizó dentro de mi horario laboral— me comentan que las respuestas fueron bastante claras y acertadas respecto de las consultas formuladas. Entonces, mi pregunta es si lo que realmente queremos es un manual de procedimientos. Si ese fuera el objetivo, considero que ese manual deberíamos elaborarlo nosotros mismos y posteriormente remitirlo para su revisión, en lugar de volver a solicitar que nos entreguen lo que ya nos fue explicado. Sería como decir: "Ya me lo dieron en amarillo, pero ahora lo quiero en azul"; es decir, ya se nos brindó la información en una sesión de trabajo y ahora la queremos por escrito. Creo que eso podría implicar volver a solicitar lo mismo innecesariamente. Por ello, considero que la iniciativa de contar con un documento para futuras generaciones de gobiernos locales es muy buena. Sin embargo, ¿por qué no elaborarlo nosotros con base en lo que ya está plasmado en la normativa y, posteriormente, solicitar una revisión para que ese documento se convierta en un verdadero instrumento de consulta para quienes integren este gobierno local en el futuro?

Concejal Gerardo Luna Moya – Regidor Propietario Gracias, señora Presidenta. Para contestarle al compañero Marlon, en ningún momento estoy evaluando el trabajo de la Junta Vial ni el de la Administración. Lo que estoy solicitando es un elemento que nos respalde al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, si bien anteriormente no teníamos el conocimiento de cómo debían realizarse ciertos procedimientos, ahora considero importante contar con ese respaldo. Voy a traer un ejemplo a colación. Supongamos que el Ingeniero plantea la reparación de un puente con un presupuesto por una determinada cantidad de dinero. Por diferentes motivos, ese proyecto ya está contemplado dentro del Plan Anual Operativo (PAO), pero al ejecutarse sobran recursos. ¿Qué debe hacer el Ingeniero? Debe

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

informar a la Junta Vial que quedarán recursos disponibles y proponer que esos recursos se destinen a otro proyecto que se encuentre incluido dentro del Plan Vial Quinquenal (PVQ), porque todo recurso que se utilice debe estar contemplado dentro de ese plan. No se pueden abrir caminos nuevos ni incluir proyectos que no estén incorporados en él. Gracias a Dios, nosotros contamos con una red vial pequeña que podemos ir atendiendo año con año. Dentro de esa planificación existe una escala de priorización de obras y todo eso debe ser conocido y valorado por la Junta Vial para determinar el destino de los recursos que eventualmente sobren de un proyecto. ¿Eso se conocía antes? No lo sé. No estoy evaluando si la Junta Vial lo conocía o no. Lo que estoy señalando es que existe la posibilidad de que haya aspectos que desconocemos. Usted me habla de mesas de trabajo. Señora Presidenta, ¿cuántas veces hemos tratado de realizar mesas de trabajo o capacitaciones y no atendemos el llamado? Las comisiones, por ley, son creadas; las nueve comisiones permanentes son obligatorias para el funcionamiento y apoyo del Concejo. Sus criterios, al igual que los de la Junta Vial, no son vinculantes para las decisiones del Concejo. Ahora bien, ¿conocíamos nosotros todo esto antes de llegar aquí? En mi caso, he venido adquiriendo ese conocimiento porque actualmente, y aquí están la compañera Silvia y la compañera Alejandra como testigos, hemos estado recibiendo una capacitación impartida por la UNED, donde precisamente nos indican la importancia de que todos estos procedimientos se cumplan. Si yo asisto a una capacitación, debo preguntar, asesorarme y realizar las consultas pertinentes para desempeñar adecuadamente el cargo. Recordemos lo sucedido con la modificación presupuestaria. Mi voto fue negativo porque no existía un acuerdo previo ni una recomendación técnica de la Junta Vial cuando esa modificación fue presentada al Concejo. Ahí ya existe un elemento que evidencia un desconocimiento dentro del procedimiento de la Junta Vial. No estoy cuestionando a la Junta Vial; lo que veo es que estamos cometiendo errores que podrían llevarnos a incurrir en situaciones más delicadas y, por esa razón, considero mi deber levantar la mano y señalarlo. Todo esto involucra un elemento muy importante: estamos administrando recursos públicos. Debemos ser garantes de esos recursos y depositarios de la confianza

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

ciudadana para que la inversión se realice correctamente. Para eso existen las leyes: para asegurar que los recursos públicos se utilicen como corresponde y no según el criterio personal de cada uno. ¿Con qué finalidad presento esta solicitud? Con la finalidad de reforzar el conocimiento. Lo llamo así porque la información que actualmente tenemos no reúne todos los elementos; se trata de consultas puntuales. El Código Municipal es muy amplio, al igual que las leyes conexas, los reglamentos y los criterios o directrices que emiten la Procuraduría General de la República, los cuales, en muchas ocasiones, pueden resultar complejos de interpretar. Por eso considero que el mejor respaldo es contar con esa información por escrito.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Entonces, escribámoslo nosotros y posteriormente solicitemos una revisión, porque siento que le estamos pidiendo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) lo mismo que ya le solicitamos. Yo le hago una pregunta: ¿en Costa Rica podemos alegar desconocimiento de la ley? No, porque la información está disponible. Entonces, busquemos la información, elaboremos un documento, demos respuesta a cada una de las preguntas y luego lo remitimos para su revisión. Yo se lo planteo así: ustedes ya tienen las preguntas formuladas y, si están de acuerdo, podríamos trabajar sobre ellas. A mi parecer, el ignorante no es el que pregunta, sino el que no pregunta, porque una vez que usted pregunta tiene que salir de la ignorancia. En Costa Rica no podemos alegar desconocimiento, porque la información es pública; pero también considero que, cuando preguntamos dos veces exactamente lo mismo, podríamos proyectar una imagen de ineficiencia. Yo no quisiera que, ante la UNGL, quedemos como un Concejo ineficiente. Preferiría remitir un documento para que revisen si las respuestas que elaboramos son correctas, en lugar de seguir solicitando asesorías sobre aspectos que ya fueron atendidos, cuando posiblemente existan otras consultas más urgentes o necesarias. Mi propuesta sería que cada uno de nosotros responda una de esas preguntas. No habría necesidad de sentarnos dos horas para elaborar el documento; cada uno podría buscar la respuesta correspondiente en la normativa y, posteriormente, reunir las en un solo documento para remitirlo a revisión. Porque, sinceramente, sí me preocupa sobrecargar con consultas temas que ya fueron

abordados y que, más bien, terminemos proyectando la imagen de un Concejo ineficiente. Adelante, señor Intendente.

Sr. Héctor Agüero Luna- Intendente Municipal Gracias, señora Presidenta. Nada más quiero indicar que, efectivamente, las preguntas planteadas en la moción, en su mayoría —y considero que incluso algunas más—, fueron abordadas en el taller que habíamos tenido. Entiendo que el Concejo desea contar con esas respuestas por escrito y considero que también es una buena idea. Asimismo, hago extensiva la invitación para valorar la posibilidad de generar un documento de esta naturaleza, porque elaborar un manual requiere un trabajo importante. Cuando se realizó el proceso de modernización institucional se entregaron varios productos, entre ellos la escala salarial y el manual descriptivo de puestos. Fue un trabajo concreto y, a partir de esos documentos, se supone que deben gestionarse las plazas, las cuales ya están programadas e, inclusive, cuentan con una proyección a cinco años. Obviamente, es un proceso complejo; sin embargo, si lo que queremos es subsanar aspectos procedimentales, comprendo el planteamiento del Concejal Luna Moya. Por ejemplo, la conformación de la Junta Vial está claramente establecida en la Ley N.º 8114 y, aunque entiendo que se pretende contar con un documento escrito que reúna esa información, también considero que la propuesta formulada por la señora Presidenta es una buena alternativa para valorarla de manera paralela con lo que estamos discutiendo. Inclusive, me gustaría que este tipo de herramienta no se limitara únicamente a la Junta Vial, sino que pudiera abarcar otras áreas, como la caja, la tesorería, el manejo de archivos y, en general, los distintos procedimientos administrativos. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) cuenta con un equipo muy sólido en materia de actualización y capacitación profesional. Creo que esa visión sería muy valiosa y que podríamos solicitar su apoyo para elaborar un documento de esta naturaleza, porque, si algo se realiza fuera de los procedimientos establecidos, ya existiría un error. Además, nos quedaría un producto de consulta para las futuras administraciones. Considero que es una propuesta muy buena y ojalá podamos valorarla para presentarla.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Antes de dar la palabra, también quiero rescatar algo de este Concejo. En este Concejo nos hemos caracterizado, y espero que pasemos a la historia, como un Concejo que vino a trabajar en equipo, que dejó de lado los colores políticos y que vino a generar resultados. Considero que estamos viendo muy buenos resultados. En la medida en que conocemos la correspondencia, las mociones o cualquier documentación que vaya a ser sometida al conocimiento del Concejo, y sin que esto signifique echarnos flores, muchas veces he conversado con el señor Intendente o con alguno de los compañeros para evitar que algo que, a mi criterio, pueda contener un error llegue hasta este órgano colegiado. Por eso, si cualquiera de nosotros logra identificar que un documento presenta algún error antes de que sea conocido en sesión, hagámoslo saber oportunamente. No esperemos a tener que retirarlo posteriormente. Gracias a Dios, y gracias también al aporte del señor concejal, no fue necesario que la Municipalidad de Jiménez nos devolviera un documento; por el contrario, fuimos nosotros quienes solicitamos que se retirara del trámite. Considero que ese es un claro ejemplo de trabajo en equipo, al haber logrado resolver una situación antes de que el documento fuera devuelto. Quiero destacar esa forma de trabajar, esa costumbre y el esfuerzo conjunto que hemos realizado. Ya hemos superado el cincuenta por ciento de nuestra gestión y considero que hemos hecho un buen trabajo en equipo. Los insto, señores concejales, a que continuemos trabajando bajo esa misma línea, porque, al final de cuentas, cuando concluya nuestro período, nadie va a decir que Vanessa hizo algo o que lo hizo el señor Intendente; lo que se dirá es que el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique hizo cosas buenas para la historia o, en su defecto, que hizo las cosas mal. Sigamos trabajando bajo esa misma línea. Adelante don Victorino.

Concejal Victorino Hernández Fonseca- Regidor Propietario Yo, de mi parte, comparto la posición del compañero Marlon. También formo parte de la Junta Vial y considero que las cosas no se han hecho al cien por ciento, pero tampoco se han hecho mal. No puedo decir que exista desconocimiento absoluto, porque no todos lo sabemos todo; sin embargo, basados en la experiencia del señor Intendente y de Felipe, quienes tienen tiempo de estar trabajando

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

en esta materia, considero que hay aspectos que corregir, y en eso sí estoy de acuerdo. También comparto la propuesta de la señora Presidenta. A mí me quedó clara la capacitación brindada por el abogado y las respuestas a las consultas que se realizaron. En el caso del puente, todos sabemos que ese procedimiento debe corregirse, porque no se hizo de la forma en que debía realizarse. Eso sería todo. Y agradecerle al compañero Gerardo, porque todo aporte es valioso.

Concejal Gerardo Luna Moya- Regidor Propietario Gracias señora Presidenta. Sí, de mi parte no quiero crear polémica, ni mucho menos enemistades con este tema. Todos somos conscientes de que somos vecinos, somos amigos y, en muchos casos, somos familia. Como tal, reitero que lo que busco es protegernos las espaldas unos a otros. Cuando nosotros ingresamos aquí no teníamos ningún elemento de consulta, más allá de acudir a Internet para buscar información, lo cual muchas veces resulta limitado frente a determinadas situaciones. Por eso considero que el mejor elemento sería contar con un documento en el archivo municipal que pueda consultarse cuando surja la duda sobre cómo debe realizarse un procedimiento. Así como tenemos a mano el manual descriptivo de puestos y podemos consultarlo, también sería importante contar con un documento de esa naturaleza, de manera que no exista desconocimiento y que, el día en que entreguemos la Administración, podamos decir: "Aquí está este documento, elaborado con un criterio profesional". Usted hace referencia a lo que nos explicó el abogado; sin embargo, no existe un documento escrito que recopile esa información. Y, como dice el dicho, el papel habla. El "teléfono chocho" es una dinámica en la que una persona dice una cosa y otra entiende algo diferente; en cambio, cuando existe un documento, todo queda por escrito.

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Gracias, señor Concejal. Igual, yo les dejo ahí la inquietud: ¿lo construimos nosotros o seguimos haciendo las consultas? Si nosotros lo construimos, mandamos a revisión un documento; si mandamos a pedir que nos construyan un documento, no sé. Entonces, compañeros, si están de acuerdo con la moción y en darle continuidad a lo que el señor Intendente nos indica, ya que él la había enviado, someto a

votación acoger la moción para que sea trasladada a la asesoría legal de la UNGL y declararla en firme.

ACUERDO 1°

Conocida la moción presentada relativa a la solicitud de criterio técnico orientador no vinculante a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), sobre la conformación, competencias, funcionamiento y responsabilidades de la Junta Vial y de la Unidad Técnica de Gestión Vial del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, este Concejo Municipal de **Distrito ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**: acoger en todos sus extremos la moción presentada, la cual se incorpora de manera íntegra al acta de la presente sesión y forma parte integral del presente acuerdo. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal para que proceda con la notificación del presente acuerdo, adjuntando copia íntegra de la moción aprobada, para los efectos correspondientes. Declarar el presente acuerdo definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 45 del Código Municipal. **SE VOTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA, CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES TREJOS SANCHEZ, HERNANDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, NAVARRO DIAZ Y NAVARRO DIAZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.**

Artículo IX

Mociones o Informe del señor Intendente

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Continuamos con el informe del señor Intendente Municipal.

Sr. Héctor Agüero Luna- Intendente Municipal Gracias, señora Presidenta. Hoy me disculpo; no pude traerles un informe escrito. Sin embargo, como la ley no especifica que tiene que ser un informe escrito, voy a permitirme presentárselo de manera verbal. Indicarles que el pasado miércoles 8 de julio tuvimos una reunión los alcaldes e intendentes de la ANAI con el Ministro de Seguridad Pública para escuchar la presentación del Proyecto C7i, que es el Comando Siete con Inteligencia Artificial, un proyecto muy importante que está impulsando el

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Gobierno de la República y que nos debe incentivar a empezar con el tema de la instalación de cámaras de video protección, porque lo que se va a comprar es un software, un cerebro que va a ir analizando, en tiempo real, información de todo tipo, enlazada con las cámaras de videovigilancia para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, resulta primordial que nosotros pensemos en este proyecto. Obviamente, tiene muchos más elementos, pero lo dejo hasta ahí por un tema de privacidad y de seguridad pública. El día viernes 10 fuimos a una gira al camino que mi abuela Zeneida dice que se llama La Riola, que lo construyó el padre del concejal Luna Moya a puro tractor. Son caminos que están dentro de la finca de Juan Viñas; sin embargo, parece que hay varios vecinos que tienen concesiones del INDER en esa zona de El Congo y están siendo muy afectados por el tema de las lluvias y por el mantenimiento que ha tenido ese camino. Aclaro que no es un camino público; es propiedad de la Hacienda Juan Viñas. Entonces, se les recomendó a ellos hacer una nota dirigida a la Hacienda Juan Viñas con la intención de solicitar la donación de ese camino con catorce metros de ancho, porque ahí no debe haber ningún inconveniente para apear unos palos de macadamia y poder darle mantenimiento a ese acceso. El día de ayer, lunes 13, estuvimos atendiendo varias emergencias. Se atendió la caída de un árbol muy grande que había sobre la ruta 225, por el trayecto donde comúnmente llamamos la Vuelta de Caña de Maíz. El árbol se cayó porque estaba podrido, no como fruto de movimientos de tierra. El ICE ya restableció el poste eléctrico y, bueno, fue un trabajo en conjunto entre el ICE, la Municipalidad y Conanza, que es la empresa encargada de la atención de esta ruta. Un señor se cayó en el mismo sector; no pasó nada grave. El camino del Duán lo tenemos cerrado y se va a mantener cerrado por varios días; no sé si por varias semanas. Inicialmente hubo un deslizamiento que no comprometía la estabilidad de esa montaña, porque es una parte donde ya empieza a zigzaguear el camino y la parte que se cayó fue la base. El día de la lluvia se vino un segundo deslizamiento y ya está afectando la parte superior del camino. Entonces, lo vamos a mantener cerrado. Hoy el ingeniero estuvo haciendo una inspección con el señor topógrafo y demás. Lo que va a proceder es la realización de estudios técnicos para poder determinar cómo estabilizar esa

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

ladera. Entonces, no lo vamos a habilitar pronto. Vamos a hacer primero los estudios para saber cómo invertir, porque si ahorita gastamos, no sé, veinte horas de maquinaria, back hoe y pala, y de repente vuelve a suceder lo mismo, pues estaríamos desperdiciando los recursos. Se dio la orden de darle mantenimiento al Duán por la parte del camino de Las Malvinas, para que los vecinos de la parte de arriba tengan una salida, conscientes de que hay una parte donde pasa una quebrada y va a estar sujeta al tiempo; pero vamos a tratar de darle seguimiento. Para que sepan que el camino del Duán no se va a estar abriendo pronto, porque la orden fue: primero, realizar los estudios, aunque nos tome tiempo, y después hacer el trabajo, porque, si no, vamos a hacer un desperdicio de recursos y lo que podemos generar es perder el camino de arriba; y ahí sí perdemos un trayecto importante. El pasado 9 de julio tuvimos una reunión de la Junta Directiva de la ANAI. Hubo sesión de la Junta Vial, donde acordamos nuevamente empezar con el trámite de la modificación presupuestaria desde cero. El acuerdo no fue tomado en firme, para dar un espacio para análisis y revisión. Y demás. La próxima semana hay reunión ordinaria de la Junta Vial; entonces, ahí se les estarán comunicando los acuerdos. Se acordaron también varios acuerdos en cuanto al cambio de nombramiento de algunos representantes. Por ejemplo, el abogado nos indicó que don Victorino, por ser representante de la comunidad y ahorita estar dentro del Concejo, lo más ideal es que no continúe en ese puesto. Entonces, la Junta Vial tomó un acuerdo dirigiéndoselo al Concejo para que genere ese acuerdo. Todavía no está; el acuerdo también va en agradecimiento, lo mismo que el de organizaciones comunales. Asimismo, se aprobaron las políticas públicas que ya ustedes nos habían aprobado. Se les presentaron en audiencia a la comunidad y, en sesión de Junta Vial, se presentaron los resultados de esa consulta. Se acordó nuevamente la política pública para el PVQ, la cual será remitida a ustedes para su votación nuevamente. El día de hoy estuve reunido con el señor Marlon Navarro, Viceministro de MIDEPLAN, y con el señor Donald Rojas, presidente ejecutivo del ICODER. Estuvimos hablando sobre el proyecto del centro deportivo y, gracias a Dios, tenemos muy buenas noticias. Vamos a continuar con el proceso de compra del terreno. Hay un acuerdo que hemos

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

logrado tener para impulsar este espacio y, muy probablemente, en las próximas dos semanas vayamos a ver el avance del siguiente proceso, que es con el INDER. Ellos van a realizar un avalúo de los terrenos que calificaron y, con ese avalúo, el terreno que obtenga la mejor calificación por parte del INDER será adquirido con recursos del INDER. Ahí nosotros ya salimos; no tenemos toma de decisión en este proceso. Lo que hicimos fue recibir documentos y enviárselos al INDER. Ahora ellos tienen el procedimiento que continúa. Mañana hay una firma del convenio. Estaremos en un acto con la señora directora de la Escuela Eduardo Peralta Jiménez, la presidenta de la Junta, el señor Ministro de Seguridad, don Gerald Campos; el viceministro de MIDEPLAN, Marlon Navarro; y el Ministro de Educación, don Leonardo Sánchez. Vamos a estar reunidos para firmar el convenio de préstamo de la antigua Escuela Eduardo Peralta Jiménez. Entonces, eso es una muy buena noticia. ¿Qué representa esta firma? Una nueva delegación de Fuerza Pública y, muy probablemente, después de la reunión de mañana vamos a impulsar el trámite para una estación temporal de Bomberos, tal como lo ha querido impulsar el señor exintendente don Wilberth Quirós Palma. Vamos a tratar de llevar la idea a la mesa; vamos a tratar de impulsarla. Mañana tengo una reunión de seguridad con los alcaldes de la provincia de Cartago. Hay varias situaciones relacionadas con la seguridad de varios alcaldes que están recibiendo amenazas y demás. Entonces, vamos a tratar de articularnos un poquito sobre el trabajo de la seguridad en la provincia. Es una reunión virtual. Y mañana tengo una reunión con la UNGL porque quiero impulsar dos elementos. El primero es que, a través de FECOMUDI, la ONT nos está negando brindar información sobre bienes inmuebles, o herramientas más bien, porque no tenemos vigente el convenio en esta materia con la Municipalidad madre. La Ley de los Concejos Municipales de Distrito dice que todas las actividades que hacemos nosotros tienen que ser acordadas mediante un convenio con la Municipalidad madre. Da la casualidad de que ningún Concejo Municipal de Distrito en Costa Rica tiene un convenio marco; solo han existido convenios específicos. Aquí existió uno hace muchos años para bienes inmuebles, pero tiene años de haber sido clausurado. Entonces, esta reunión con la UNGL es para crear un convenio marco, porque considero que

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

este es el momento más idóneo, políticamente hablando, para impulsar este tipo de iniciativas sin salir afectados como institución. Por ejemplo, en el caso de Colorado, en la Intendencia de allá, si elevan este tipo de procesos, la Municipalidad madre lo que puede hacer es quitarles la patente de la cementera, que es la más grande. Obviamente, ese es un conflicto que ellos tienen actualmente. Nosotros no tenemos ese riesgo en este momento, porque la gallinita de los huevos de oro, que era La Joya, ya murió. Entonces, este es el momento ideal para crear un convenio por noventa y nueve años, que regule nuestras funciones y permita ver, con visión de futuro, lo que podemos hacer para dejarlo convenido de una sola vez. Ese es un proyecto muy grande para el cual estoy solicitando la asesoría de la UNGL. También quiero modernizar algunos puestos que considero necesario modificar. Pienso que la parte de presupuesto, tesorería y contabilidad tiene que funcionar mejor. Me parece que tenemos caminos que siempre conducen a Roma y, en nuestro Manual de Puestos, únicamente tenemos Contabilidad y Tesorería. De repente, esa es una visión muy centrista y, si logramos tener un puesto que agilice muchos trámites en materia presupuestaria y de bienes inmuebles, sería muy beneficioso. Por ejemplo, quien hace las notificaciones aquí es Tesorería; quien valida el presupuesto es Tesorería; quien valida las órdenes de compra y un montón de cosas es Tesorería. O sea, Tesorería está recargada y eso, de alguna manera, genera una dependencia muy grande, porque si saco a Tesorería a vacaciones dos semanas, como acabamos de hacerlo, toda la institución lo sufre. Entonces, vamos a ver; es apenas una discusión inicial, todavía no tengo nada claro. En otros municipios he visto que lo han hecho; inclusive, han suprimido puestos que consideran innecesarios y los reacomodan. Ahí les paso el santo. Este 16 de julio tenemos la Junta Vial, donde vamos a ratificar la sesión pasada y vamos a conocer el PVQ, que ya está siendo finiquitado. Explicarles que el PVQ va en muy buenos términos. Anteriormente, las responsabilidades tenían que acomodarse a trescientos millones de colones al año para atender las necesidades; en este PVQ nos estamos acomodando a setecientos millones. Entonces, para contarles un poco, es muy probable que el mantenimiento vial de todos los caminos del distrito se genere casi de manera trimestral; podríamos estarlo

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

realizando. Y recordarles que ese tema quisiera que lo fuéramos leyendo. De hecho, aquí voy a pedirle a la UTGVD que les presente un informe del PVQ 2022-2026, para que ustedes vean qué puntos se alcanzaron y cuáles no se alcanzaron, y también conozcan qué es un Plan Vial Quinquenal antes de votar un PVQ. Entonces, voy a organizarlo, tal vez en una audiencia, si ustedes me lo permiten, en esta o la otra semana. Este viernes tenemos la Asamblea de la UNGL. La compañera Alejandra Zamora, mi persona y el concejal Luna Moya. Él no va a poder asistir por un tema de salud y ya presentó la justificación ante la Federación. Este domingo 19 es el Ride Cultural del Ministerio de Cultura. Viene con actividades muy bonitas; se han conseguido inflables, se ha conseguido, de parte nuestra, la alimentación y el sonido, y varias otras cosas administrativas que vamos a aportar. La Casa de la Cultura está también contribuyendo con una feria de emprendedores, además del espacio, que ya es un gran aporte. Se está haciendo un trabajo muy bonito. Yo lo que les pido es que, si me pueden ayudar, compartan la imagen en sus grupos de familia y en sus redes sociales, para asegurarnos de que toda esa inversión que está haciendo el aparato estatal tenga un buen aprovechamiento. También indicarles que ya se terminó la construcción del puente Pisiri. para el que tenga gusto de ir a verlo, pues me avisan y con mucho gusto hacemos una gira para conocer los trabajos que acabamos de terminar. Serían el puente Pisiri y el camino El Sitio. Le acabo de pasar a doña Rocío el documento para que tengan esta semana de tiempo para leerlo. Le di la orden a Tesorería de que realizara una justificación técnica para los cálculos de la apertura de dos plazas: una plaza de peón de campo para la UTGVD y una plaza de ingeniero para la UTGVD. La intención con la apertura de la plaza de peón de campo es suprimir una modalidad que tenemos ahorita, que es el pago por jornales de uno de los peones. La idea es eliminar esa modalidad, abrir el concurso y que esa persona quede ya con una plaza, como debería ser. La otra propuesta obedece a que, ahora que tenemos una mayor cantidad de recursos, la UTGVD, si se sigue manteniendo con el recargo por parte del ingeniero de Construcciones, que es Felipe, va a generar subejecuciones, y la intención es ejecutar todos los recursos en un año. Entonces, les estoy enviando el documento para que lo estudien desde ya. Estoy proponiendo

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

la creación de un ingeniero dedicado exclusivamente al tema de la Unidad Técnica. Por lo tanto, ahora la señora Presidenta me consultaba cómo se va a relacionar el ingeniero de Construcciones con el ingeniero de la Unidad Técnica. Pues son pares, porque estamos hablando de la misma categoría profesional, PM-2; ambos son PM-2. Uno se va a encargar de parques, permisos de construcción, inspecciones de campo, mantenimiento del edificio municipal, aceras, etcétera; y el ingeniero de la UTGVD, en el documento que les pasé, ustedes van a ver a qué se va a dedicar exclusivamente. Nada más una observación: mandé un documento erróneo. Entonces, voy a remitirles una fe de erratas con el documento correcto. Muchas gracias.

Artículo X

Asuntos Varios

Concejal Ligia Trejos Sánchez – Presidenta Municipal Continuamos asuntos

Varios.

➤ **Moción de Orden Verbal: Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal**

Compañeros en amparo de la normativa municipal vigente y las facultades que nos otorga el Código Municipal, formulo Moción de Orden de manera verbal, para que se proceda a la alteración del orden del día de la presente sesión. Lo anterior, con el objetivo exclusivo de incorporar en el espacio de 'Asuntos Pendientes' la lectura, discusión y votación del acuerdo a falta de un quinto concejal se dio un empate en el acuerdo relacionado con la moción presentada por el señor Intendente Municipal Resolución definitiva del expediente correspondiente al Estudio de Actualización. Tarifaria de los Servicios Municipales del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique.

ACUERDO

El Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, con fundamento en las facultades conferidas por el Código Municipal, acoge la Moción de Orden Verbal presentada por la señora Ligia Trejos Sánchez, Presidenta Municipal, **ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** alterar el orden del día de la presente sesión, con el fin de incorporar, en el

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

apartado de Asuntos Pendientes, la lectura, discusión y votación del acuerdo relacionado con la moción presentada por el señor Intendente Municipal referente a la resolución definitiva del expediente correspondiente al Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios Municipales del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, cuyo conocimiento quedó pendiente debido al empate producido por la ausencia de un quinto concejal durante la votación.

Artículo XI

Asuntos Pendientes

Concejal Ligia Trejos Sánchez Presidenta Municipal Considero importante interponer un recurso de revisión respecto de la moción presentada por el señor Intendente Municipal en la sesión anterior. Desde la primera sesión en que se conoció este tema surgieron diversas observaciones, principalmente en lo relacionado con las tarifas del cementerio, razón por la cual estimo conveniente que el asunto sea nuevamente analizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto antes de que este Concejo adopte una decisión definitiva. Asimismo, propongo que la Comisión de Hacienda y Presupuesto celebre una mesa de trabajo el próximo jueves por la mañana, ya que una de las principales limitantes para avanzar en el análisis ha sido la dificultad para coincidir en los horarios laborales de sus integrantes. De igual manera, considero oportuno invitar a la Administración Municipal para que participe en dicha sesión y pueda brindar las aclaraciones técnicas y administrativas que sean necesarias. Finalmente, es el Concejo Municipal quien le corresponde resolver, mediante votación, el recurso de revisión que estoy planteando. De ser aprobado, quedaría sin efecto el acuerdo adoptado respecto de la moción presentada por el señor Intendente Municipal en la sesión anterior. Posteriormente, el Concejo deberá decidir si el expediente se remite nuevamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y dictamen o si, por el contrario, continúa con el conocimiento y votación del asunto en la presente sesión. Si, están de acuerdo lo someto a votación y en firme. Muchas gracias.

ACUERDO 1°

CONSIDERANDO:

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Que en la Sesión Ordinaria N.º 113-2026, celebrada por este órgano colegiado, el señor Intendente Municipal presentó una propuesta bajo la figura de moción referente a la "Resolución definitiva del expediente correspondiente al Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios Municipales del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique".

Que sometida a votación la referida propuesta, esta obtuvo un resultado de empate entre los miembros del Concejo con derecho al voto.

Que de conformidad con la normativa vigente establecida en el Código Municipal (Ley N.º 7794) y las reglas parlamentarias aplicables a las corporaciones municipales, al persistir el empate tras las votaciones de rigor en la misma sesión, la propuesta carece de la mayoría necesaria para su aprobación y se tiene jurídicamente por desechada (rechazada) de pleno derecho.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: Declarar formalmente rechazada la moción presentada por el señor Intendente Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 113-2026, relacionada con la "Resolución definitiva del expediente correspondiente al Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios Municipales del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique", al haber resultado empatada la votación y quedar desechada conforme a la normativa municipal vigente. Notificar el presente acuerdo a la Intendencia Municipal de Distrito para los efectos legales correspondientes, y proceder al archivo definitivo del asunto. **SE VOTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA, CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES TREJOS SANCHEZ, HERNANDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, NAVARRO DIAZ Y NAVARRO DIAZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.**

ACUERDO 2º

CONSIDERANDO:

Que en la Sesión Ordinaria N.º 113-2026 se conoció la propuesta denominada "Resolución definitiva del expediente correspondiente al Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Municipales del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique", presentada por el señor Intendente Municipal.

Que, sometida la propuesta a votación, el resultado fue un empate, razón por la cual este Concejo Municipal estima pertinente remitir el asunto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que realice un análisis técnico y emita el dictamen correspondiente, previo a que el órgano colegiado adopte una resolución definitiva.

Que, para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y con el fin de garantizar un análisis integral del asunto sometido a conocimiento, resulta necesario que dicha comisión cuente con el expediente administrativo completo que sustenta el Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios Municipales.

POR TANTO, en uso de las atribuciones conferidas por el Código Municipal, el Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique, **ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:** Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la propuesta denominada "Resolución definitiva del expediente correspondiente al Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios Municipales del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique", para su análisis y la emisión del dictamen que corresponda. Instruir a la Administración para que remita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el plazo más breve posible, el expediente administrativo completo que sustenta el Estudio de Actualización Tarifaria de los Servicios Municipales, debidamente ordenado, y con toda la documentación que forme parte del mismo, a efecto de facilitar el análisis y estudio del asunto. Notificar el presente acuerdo a la Intendencia Municipal, a la Administración y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para lo que corresponda. **SE VOTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA, CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES TREJOS SANCHEZ, HERNANDEZ FONSECA, SEGURA SOLANO, NAVARRO DIAZ Y NAVARRO DIAZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.**

Artículo XI

Cierre de Sesión

SESION ORDINARIA N° 0114--2026/ 14-07-2026

Concejal Ligia Trejos Sánchez- Presidenta Municipal Bueno, si es lo que ya tenemos al ser las veintiun horas con diecicho minutos, procedemos hacer el cierre de la sesión ordinaria número 0114- 2026, al no haber más asuntos que tratar.

Ligia Trejos Sánchez
PRESIDENTA MUNICIPAL

Rocío Portuguese Araya
SECRETARIA MUNICIPAL
